

Bản án số: 171/2018/HS- ST

Ngày: 05- 10- 2018

**NHÂN DANH  
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HUẾ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ**

***Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:***

*Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà:* Bà Nguyễn Lê Tuyết Linh

*Các Hội thẩm nhân dân:*

1. Ông Hồ Đình Ghi
2. Bà Nguyễn Thị Tuyết

***Thư ký phiên toà:*** Bà Dương Thanh Huế- Thư ký Toà án nhân dân thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

***Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế tham gia phiên toà:*** Ông Trần Đình Thế- Kiểm sát viên.

Ngày 05 tháng 10 năm 2018, tại trụ sở Toà án nhân dân thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 156/2018/TLST- HS ngày 08 tháng 8 năm 2018 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 194/2018/QĐXXST- HS ngày 20/9/2018 đối với bị cáo:

Họ và tên: Đỗ Văn Ph; sinh ngày: 10/10/1984 tại Thừa Thiên Huế; Giới tính: Nam; Nơi cư trú: Tổ 2, phường Thủy D, thị xã Hương T, tỉnh Thừa Thiên Huế; Nghề nghiệp: chạy xe thô; Trình độ học vấn: không biết chữ; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Phật giáo; Con ông: Đỗ Văn Ch; sinh năm 1957; Con bà: Trần Thị Th, sinh năm: 1960; Gia đình có 08 anh em, bị cáo là con thứ hai trong gia đình; có vợ Nguyễn Thị M(đã ly hôn); có hai con lớn nhất sinh năm 2010 và nhỏ nhất sinh năm 2012; Tiền án: 02 tiền án; tiền sự: không; Nhân thân: Nhỏ ở với cha mẹ tại thành phố Huế, không đi học ở nhà phụ giúp gia đình. Ngày 16/7/2002 bị Tòa án nhân dân thành phố Huế xử phạt 15 tháng tù về tội “ Trộm cắp tài sản”. Ngày 24/4/2014 bị Tòa án nhân dân thành phố Huế xử phạt 02 năm tù về tội “ Cưỡng đoạt tài sản”; Ngày 24/3/2017 bị Tòa án nhân dân thành phố Huế xử phạt 06 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Chấp hành xong phạt trở về địa phương cho đến ngày gây án. Bị cáo bị tạm giữ ngày 30/4/2018, sau đó chuyển tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Thừa Thiên Huế từ ngày 03/5/2018 cho đến nay; “ có mặt”.

Người làm chứng:

- Anh Kiều Công L, sinh năm 1974; trú tại: 181 Trần Hưng Đ , phường Phú Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, “ vắng mặt”.

-Anh Trần B, sinh năm 1970; trú tại: 101 Trần Huy L, phường Phú Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, “ vắng mặt”.

### **NỘI DUNG VỤ ÁN:**

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên toà, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Vào khoảng 8 giờ 30 phút ngày 30/4/2018 tại đường Đặng Huy T phường Phước Vĩnh, thành phố Huế, Đỗ Văn Ph gặp và mua của một thanh niên tên Tiến không rõ lai lịch 01 gói ma túy Heroin với giá 800.000 đồng. Sau khi mua xong ma túy Phận cất giấu trong người đi tìm nơi để sử dụng. Đến 10 giờ 10 phút cùng ngày Phận đang đứng ở đầu cầu Trường Tiền thuộc phường Phú Hòa, thành phố Huế thì bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Tỉnh Thừa Thiên Huế phát hiện bắt quả tang.

Tang vật thu giữ gồm:

-Một gói giấy bạc màu vàng chứa chất bột khô màu trắng dạng cục.

Tại bản kết luận giám định số 116/GĐ ngày 01/5/2018 của Phòng kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế kết luận: Mẫu chất bột khô màu trắng gửi giám định là ma túy loại Heroin có khối lượng 0,3669 gam.

-Một điện thoại di động Nokia vỏ màu đen xanh và một giấy chứng minh nhân dân số 191716811 mang tên Đỗ Văn Ph. Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định xử lý vật chứng trả lại tài sản cho bị cáo Phận.

Quá trình điều tra Ph khai còn mua ma túy từ T nhiều lần, tuy nhiên do không rõ lai lịch của T để xác minh nên không có cơ sở xử lý.

Quá trình điều tra, truy tố bị cáo Đỗ Văn Ph đã nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Tại bản cáo trạng số 157/CT- VKS ngày 08 tháng 8 năm 2018, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Huế truy tố Đỗ Văn Ph về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” theo điểm c khoản 1 Điều 249 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Đỗ Văn P phạm tội “ Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 249; điểm s khoản 1 Điều 51, điểm h khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự; xử phạt bị cáo Đỗ Văn Ph mức án tù 02 (hai) năm đến 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tù.

-Xử lý vật chứng: Căn cứ khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng Hình sự.

Tịch thu tiêu hủy gói ma túy đã giám định được niêm phong kín bằng giấy trắng và băng keo trong, bên ngoài có hai chữ ký của Giám định viên Trần N, hai chữ ký của Điều tra viên Trương Thanh M, hai dấu tròn đỏ của Phòng kỹ

thuật hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế và dòng chữ “ Mẫu vật vụ Đỗ Văn Ph bắt ngày 30/4/2018 ”.

Về án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo phải chịu theo quy định pháp luật.

### **NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN:**

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Có đủ căn cứ kết luận: Vào hồi 10 giờ 10 phút ngày 30/4/2018 tại đầu cầu Trường Tiền thuộc phường Phú H, thành phố Huế, Đỗ Văn Ph đã tàng trữ trái phép chất ma túy trong người có trọng lượng 0,3669 gam ma túy loại Heroin. Nên hành vi nêu trên của bị cáo Ph đã phạm vào tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” được quy định tại điểm c khoản 1 điều 249 Bộ luật Hình sự. Vì vậy, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Huế truy tố bị cáo Đỗ Văn Ph phạm tại bản cáo trạng số 157/CT- VKS ngày 08 tháng 8 năm 2018 là có căn cứ pháp luật.

[2] Xét về tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo: Bị cáo Ph là người có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức được hành vi mua ma túy để tàng trữ, sử dụng là vi phạm pháp luật nhưng vẫn cố tình thực hiện. Hành vi của bị cáo xâm phạm trực tiếp đến chế độ độc quyền quản lý của Nhà nước về các chất ma túy, xâm phạm đến trật tự an toàn xã hội, phát sinh nhiều loại tội phạm và làm ảnh hưởng xấu đến sự phát triển giống nòi nên cần phải xử lý nghiêm để có tác dụng răn đe và phòng ngừa chung.

[3] Xét nhân thân bị cáo: Bị cáo có nhân thân xấu, năm 2003 bị xử phạt 15 tháng tù về tội “ trộm cắp tài sản” và hiện đang có 02 tiền án về tội “ Cường đoạt tài sản ” và “ trộm cắp tài sản”, nhưng bị cáo không chịu tu dưỡng bản thân mà vẫn tiếp tục phạm tội.

[4] Xét về tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

Bị cáo có tiền án chưa xóa án tích mà lại thực hiện hành vi phạm tội do cố ý nên lần phạm tội này bị cáo phạm vào tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự là tái phạm được quy định tại điểm h khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự.

Bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: thành khẩn khai báo được quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Vì vậy, Hội đồng xét xử xét thấy phải cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian mới có tác dụng giáo dục bị cáo.

[5] Xử lý vật chứng: Căn cứ khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự;

Tịch thu tiêu hủy gói ma túy đã giám định được niêm phong kín bằng giấy trắng và băng keo trong, bên ngoài có hai chữ ký của Giám định viên Trần , hai chữ ký của Điều tra viên Trương Thanh M, hai dấu tròn đỏ của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế và dòng chữ “ Mẫu vật vụ Đỗ Văn Ph bắt ngày 30/4/2018 ”.

[6] Về hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ

tục theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Tại phiên tòa, bị cáo không có ý kiến hay khiếu nại gì về kết luận điều tra và bản cáo trạng nên các hành vi, quyết định của cơ quan tố tụng, người tiến hành tố tụng là hợp pháp.

[7] Về án phí: Bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Vì các lẽ trên,

### **QUYẾT ĐỊNH:**

Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 249, điểm s khoản 1 Điều 51, điểm h khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự.

Tuyên bố bị cáo Đỗ Văn Ph phạm tội “ Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Xử phạt: Bị cáo Đỗ Văn Ph 01 ( một) năm 09 ( chín) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt tạm giữ 30/4/2018. .

Về xử lý vật chứng: Căn cứ khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự:

Tịch thu tiêu hủy gói ma túy đã giám định được niêm phong kín bằng giấy trắng và băng keo trong, bên ngoài có hai chữ ký của Giám định viên Trần N, hai chữ ký của Điều tra viên Trương Thanh M, hai dấu tròn đỏ của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên Huế và dòng chữ “ Mẫu vật vụ Đỗ Văn Ph bắt ngày 30/4/2018 ”.

Theo biên bản giao nhận vật chứng giữa Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Huế và Chi cục thi hành án dân sự thành phố Huế ngày 08/8/2018.

Về án phí: Áp dụng Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự, Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án buộc bị cáo Đỗ Văn Ph phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Bị cáo có mặt có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

#### **Nơi nhận:**

- TAND tỉnh TT Huế;
- VKSND TP Huế;
- Công an TP Huế;
- Sở tư pháp;
- Phòng PV 27 Công an T-T-Huế;
- Bị cáo;
- Lưu hồ sơ.

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM  
THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

**Nguyễn Lê Tuyết Linh**

